



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FLAGRANTE

Dependência: 97º D.P. AMERICANOPOLIS

Folha :1

Boletim No.: 1884/2016

INICIADO:28/09/2016 17:06hs e EMITIDO:28/09/2016 19:59hs

JLLPUOCBDJEEGO`]

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA JEAN COUSIN, 125 - SACOMA - CEP: 04166-030 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 83 D.P. - PARQUE BRISTOL

Ocorrência: 28/09/2016 às 16:30 horas

Comunicação: 28/09/2016 às 17:03 horas

Elaboração: 28/09/2016 às 17:06 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 39503691-SP emitido em 03/03/2016 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: JOSE ANGELO DOS SANTOS - Mãe: MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA CONCEICAO
- Natural de: UNIAO DOS PALMARES-AL - Nacionalidade: BRASILEIRA
- Sexo: Masculino - Nascimento: 17/09/1997 19 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: AJUDANTE - Instrução: 1 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Endereço Residencial: RUA BRIGADEIRO AMILCAR VELOSO PEDERNEIRA, 341
- CASA 3 - JARDIM BOTUCATU - CEP: 04173-000 - S.PAULO - SP - Telefones: (11) 2334-1295 (Residencial) - Recado: ELISANGELA

Testemunha:

- ARTUR DE ANDRADE FERREIRA - Presente ao plantão - RG: 32478634-SP
- Exibiu o RG original: Sim - Pai: ADRIANO DE ANDRADE FERREIRA
- Mãe: ADORINDA DE ANDRADE FERREIRA - Natural de: RIBEIRAO PIRES
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 31/08/1976
- 40 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: Superior completo - CPF: 28346075839
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Comercial: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 KM 11,5
- AMERICANÓPOLIS - S.PAULO - SP - Empresa: 97º DP-AMERICANOPOLIS-DECAP
- Telefones: (11)5588-4841 (Comercial)

97º D.P. AMERICANOPOLIS

Endereço da delegacia : RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM. 11,5, AMERICANOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04329-100

Telefone: (11)5588-4841



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 97° D.P. AMERICANOPOLIS

Boletim No.: 1884/2016

INICIADO:28/09/2016 17:06hs e EMITIDO:28/09/2016 19:59hs

Folha :2

JLLPUOCBDJEEGO`]

Condutor:

- JOAO PAULO DOS SANTOS ITINOSI - Presente ao plantão - RG: 29110939-SP emitido em 24/07/2014 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: SUEJI ITINOSI FILHO - Mãe: LUZIANA VITORINO DOS SANTOS ITINOSI
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 05/03/1981 35 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
- CPF: 28484973867 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Comercial: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 KM 11,5 AMERICANOPOLIS - CEP: 04329-100 - S.PAULO - SP
- Empresa: 97° DP-AMERICANOPOLIS-DECAP - Telefones: (11)5588-4841 - Vivo (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
- Unidade.: Unidade - Marca: BLU
- Observações: IMEI: 356919050014118 E 356919050146092, COM BATERIA. LACRE N° 0000008.
- Pessoa relacionada: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda
- Observações: R\$ 50,00 (CINCOENTA REAIS)
- Pessoa relacionada: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 10 - Involucro: TROUXINHA
- Observações: LACRE N° 0000011
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 12 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: LACRE N° 0000012

Histórico:

Os policiais civis João Paulo e Artur, desta Unidade Policial, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, observaram comércio de drogas efetuado pelo indiciado.

Procederam uma abordagem a pé, tendo o indiciado e seu "cliente" fugido do local saindo correndo, culminando no indiciado em cair e com isso alcançado pelos policiais.

Foi encontrado em seu poder 10 (dez) trouxinhas de "maconha", a quantia de R\$

97° D.P. AMERICANOPOLIS

Endereço da delegacia : RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM. 11,5, AMERICANOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04329-100

Telefone: (11)5588-4841



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 97º D.P. AMERICANOPOLIS

Folha :3

Boletim No.: 1884/2016

INICIADO:28/09/2016 17:06hs e EMITIDO:28/09/2016 19:59hs

JLLPUOCBDJEEGO`]

50,00 e um aparelho telefônico celular.

Indagado pelos policiais **confessou a prática criminosa** e que recebe a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) por dia de "trabalho" e que o indivíduo que fugiu era um "cliente" e acabara de vender a ele 10 (dez) trouxinhas de "maconha" ao valor de R\$ 50,00 (cincoenta reais).

Juntamente com o indiciado retornaram ao local onde havia fugido, logrando êxito encontrar sob um veículo abandonado um saco contendo em seu interior 12 (doze) supositórios contendo cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indiciado a qual foi ratificada pela Autoridade Policial após cientificada dos fatos e constatada a substância.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

AUGUSTO SILVA CARRASCO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

RODOLFO LUIZ DECARLI
DELEGADO DE POLÍCIA

97º D.P. AMERICANOPOLIS

Endereço da delegacia : RODOVIA DOS IMIGRANTES, 11500 - KM. 11,5, AMERICANOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04329-100

Telefone: (11)5588-4841



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0082058-51.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernanda Galizia Noriega**

Vistos.

LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 28 de setembro de 2016, por volta das 16hs30min, na Rua Jean Cousin, nº 125, Sacomã, nesta cidade e comarca da Capital, juntamente a uma pessoa não identificada, trazia consigo e tinha em depósito 10 porções individuais de *Cannabis sativa L* e 12 pinos contendo cocaína em pó, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 10/12). Laudo de constatação (fls. 13/15). Auto de exibição e apreensão (fls. 16/19). Comprovante de depósito judicial (fls. 46). Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 115/117).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 82/84 e 102/104).

Determinada a notificação do réu (fls. 105). O réu foi notificado (fls. 118).

Apresentada resposta à acusação (fls. 122/123).

Recebida a denúncia (fls. 140), o réu foi citado (fls. 156).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição pela fragilidade da prova e apresentou pedidos subsidiários.

É o relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade restou demonstradas nos autos, pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo de exame químico toxicológico – positivo para cocaína e tetra-hidrocanabinol - e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, entretanto, não restou confirmada pela prova produzida em juízo, pairando a dúvida. Trata-se, portanto, de hipótese de aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

O policial Artur reconheceu o réu e não o conhecia antes da prisão. **O local é conhecido como ponto de tráfico.** Eles ficam perto de uns carros abandonados. **Avistaram quando o réu entregava algo para uma pessoa e recebeu dinheiro. O comprador fugiu.** O usuário conseguiu se evadir. **O réu tinha 10 porções no bolso. O usuário tinha comprado 10 porções de maconha por 50 reais.** Encontraram no local onde eles estavam mais porções de maconha. **O réu confessou e disse que ganhava 30 reais por dia trabalhado.** Ele não falou para quem trabalhava. A maioria diz que quando chegam a droga já está lá, só trabalham e vão embora. Acha que o valor ele tira do montante, mas não sabe direito como funciona. O réu em nenhum momento alegou que estava lá para comprar. Ficaram olhando uns minutinhos na rua. **Ficam de campana e quando viram algo estranho foram abordar.** Viram apenas o réu e o outro rapaz. **Não teria condições de reconhecer o outro rapaz.**

O policial civil, João Paulo, reconheceu o réu vagamente em juízo e não o conhecia antes da prisão. **O local é ponto de tráfico.** Já efetuou algumas prisões no local. **Geralmente o traficante esconde as drogas em veículo abandonado ali próximo.** Não se recorda da ocorrência exatamente. Reconhece como sua a assinatura de fls. 05 do inquérito físico. As diligências que faz são na maioria com o policial Artur.

A testemunha de defesa, Eduardo, não conhecia o réu antes do dia dele ir até sua casa. Estava chegando em casa do trabalho e viu o réu passando. Subiu um menino correndo depois que ele passou. Estava manobrando o carro. Depois que viu ele ser preso e achou estranho porque não tinha farda. Não sabe se era polícia civil ou militar. Não sabe quem era a pessoa que subiu correndo. Viu o réu passando normalmente. Não conhecia as pessoas que prenderam o réu. Não sabe se Lucas mora perto da sua casa. Dois ou três dias depois o réu foi em sua casa e falou que tinha ido lá para comprar droga e ele foi preso como se estivesse vendendo. Nunca tinha visto o réu lá. O rapaz que saiu correndo também não conhece. Já tinha visto ele passar. O local da prisão é próximo de sua residência. Trabalha o dia todo e à noite. Não sabe se o lugar é ponto de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tráfico. Nunca foi processado. Foi o tempo de descer a rua e subiu um correndo. Quando estava manobrando o carro o réu voltou algemado. Para o carro na porta de sua casa, não tem garagem. Não sabe para onde foram o réu e a pessoa que o prendeu. Tinha dois carros abandonados ali perto. Tiraram um. Agora tem um só. Já foi abordado por policiais chegando em casa. Não usa drogas.

Interrogado, o réu negou a prática do crime. Tinha acabado de sair do trabalho e tinha recebido e **passou lá e comprou maconha, 10 porções.** Estava saindo. O moleque passou correndo. Foi olhar para trás. O policial falou que estava e que tinha entregado outra coisa. Estava com uma nota de 100 reais. Pagou 50 e recebeu 50. O rapaz que lhe vendeu saiu correndo. Não viu o policial chegando e foi abordado logo em seguida. Já foi processado por 157, mas o processo está suspenso. Só estava perto da moto. Não conhecia os policiais. Nega que tenha apontado o local onde havia mais droga. Eduardo estava descendo a rua. Viu ele manobrando o carro e depois viu ele entrar na casa dele. No momento em que estava algemado já. Estava indo para a viatura. Já estava algemado. Tinha acabado de chegar para comprar a droga. Não conhecia Eduardo. Viu ele entrando na casa. Foi pedir para ele testemunhar e ele disse que sim. Foi a primeira vez que foi lá. Não conhecia o local. Ficou sabendo faz pouco tempo e foi lá para ver. **Trabalhava em um lava rápido e ganhava por dia, dependendo da quantidade de carros. Estudou até o 1º colegial. Parou de estudar por causa do processo porque não pode ficar na rua à noite.** Parou de estudar este ano. O lava rápido não é ali perto. Fica no bairro Maristela. É um pouco longe. Foi a pé. É caminho da sua casa. Andou cerca de 15 minutos até chegar lá. É usuário de maconha faz um ano e meio.

O réu negou os fatos em juízo e, na fase extrajudicial, forneceu idêntica versão, alegando que estava no local para comprar as drogas.

É certo que há fortíssimos indícios de que seja o réu efetivamente o autor do delito. Contudo, os indícios não se converteram em juízo de certeza já que a prova se mostrou insuficiente.

Apenas um dos policiais se lembrava dos fatos e forneceu versão um pouco diferente daquela ofertada na fase extrajudicial em que mencionava duas pessoas traficando e três indivíduos envolvidos na situação. Em juízo mencionou apenas o réu e um suposto usuário.

A testemunha de defesa, um morador do local que se prontificou a testemunhar, mesmo dizendo não conhecer o réu, informou ter visto um rapaz correndo, o réu passando depois e voltando em seguida algemado, por policiais sem farda. Sua versão destoa até mesmo da versão do réu que informou que no momento da abordagem estava ao lado do suposto traficante, o qual saiu correndo, logo, a testemunha não poderia ter visto uma pessoa correndo antes do réu passar pelo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

local como alegou. Tendo em vista que o restante da prova não se mostra suficiente para a procedência da ação penal, deixo de determinar a extração de cópias para apuração de crime de falso testemunho.

Considerando a negativa do réu, a prova policial insuficiente e a versão da testemunha de defesa - ainda que seja merecedora de pouca credibilidade, até porque não presenciou a abordagem - não há como constatar se o réu efetivamente se encontrava no local para comprar drogas ou para vender e a dúvida deve beneficiá-lo, até porque a quantidade de droga apreendida em poder do réu - 10 papelotes - é pequena e o restante da droga teria sido localizado em um carro abandonado, local comumente utilizado por traficantes da área, segundo a polícia, não havendo certeza, portanto, de que pertenceria ao réu.

A absolvição é a medida que melhor se amolda ao caso em concreto, pela insuficiência de provas.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para **ABSOLVER** o réu **LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS** da imputação que lhe foi feita como incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**